GM

SOLUTIONS

GM SOLUTIONS · LEGAL

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN

ISSUED BY	Grizzly Medic Solutions B.V. (GM Solutions)
KVK	99503301
ADDRESS	Jozef Israëlslaan 182, 2282 TP Rijswijk, NL
WEBSITE	www.gmsolutions.nl
VERSION	6 October 2026
LANGUAGES	English · Nederlands

THE ENGLISH TEXT IS A TRANSLATION. THE DUTCH-LANGUAGE VERSION PREVAILS IN THE EVENT OF ANY DISCREPANCY.

CONTENTS · INHOUD

PART I — General Terms and Conditions — English

DEEL II — Algemene Voorwaarden — Nederlands

PART I · ENGLISH VERSION

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

> *These general terms and conditions are drafted in the Dutch language. This English translation is provided for convenience only. In the event of any conflict, inconsistency or discrepancy between the Dutch version and this English translation, the Dutch version shall prevail and be binding.*

ARTICLE 01

Definitions

In these general terms and conditions, the following terms, always written with a capital letter, shall have the meanings set out below:

1. **GM Solutions:** the user of these general terms and conditions, Grizzly Medic Solutions B.V., having its registered office at Jozef Israëlslaan 182, 2282 TP RIJSWIJK, the Netherlands, registered in the Dutch Trade Register under Chamber of Commerce (KvK) number 99503301.
2. **Client:** the natural person or legal entity that concludes an Agreement with GM Solutions.
3. **Parties:** GM Solutions and the Client jointly.
4. **Participant:** the natural person who actually takes part in a Training.
5. **Training:** any education, course, workshop or training offered by GM Solutions, irrespective of the form in which it is offered.
6. **Assignment:** any operational service offered by GM Solutions, including personal protection, medical support or related activities and trainings, irrespective of the place of performance.
7. **Agreement:** any agreement between GM Solutions and the Client relating to a Training or an Assignment.
8. **Offer:** any proposal made by GM Solutions to enter into an Agreement, irrespective of its form (in writing, orally, electronically or otherwise), including quotations, price estimates and project proposals.
9. **Third Party:** any third party engaged by GM Solutions, including self-employed persons without personnel (zzp'ers), freelancers or professionals with or without BIG registration.
10. **Force Majeure:** any circumstance beyond the control of GM Solutions that temporarily or permanently prevents GM Solutions from performing the Agreement, including in any event (but not limited to): illness or unavailability of treating personnel; technical failures of equipment or treatment facilities; sudden interruption of water, gas or electricity supply; fire or water damage; theft of essential equipment or medical products; pandemics or epidemics; government measures restricting or prohibiting the performance of treatments; transport disruptions; prolonged failure of ICT systems or communication facilities; or failure by suppliers to deliver required equipment or medical products on time.
11. **In Writing:** communication on paper, communication by e-mail, or any other form of communication that, having regard to the state of the art and generally accepted views, can be deemed equivalent thereto.

ARTICLE 02

Applicability

1. These general terms and conditions apply to all Offers, Agreements, Assignments, Trainings and other legal relationships between GM Solutions and the Client.
2. Deviations from these general terms and conditions are valid only if they have been expressly agreed between the Parties In Writing.
3. The applicability of any general terms and conditions of the Client is expressly rejected.
4. If one or more provisions of these general terms and conditions prove to be invalid or are annulled by a court, the remaining provisions shall remain in full force. In that case the Parties shall agree in good faith on a substitute provision that reflects the original intent as closely as possible.

ARTICLE 03

Formation of the Agreement

1. An Agreement is concluded as soon as GM Solutions has confirmed an Offer to the Client In Writing, or as soon as GM Solutions has actually commenced performance.
2. Offers are without obligation and remain valid for thirty (30) days, unless stated otherwise.
3. GM Solutions reserves the right to withdraw an Offer for as long as it has not been accepted by the Client.

ARTICLE 04

Engagement of Third Parties

1. GM Solutions is entitled to make use of Third Parties in the performance of the Agreement, including independent professionals such as zzp'ers, freelancers, subcontractors or other specialised persons. GM Solutions shall endeavour to engage only Third Parties who possess the required education, certifications, experience and – where relevant – BIG registration or another professional registration. These Third Parties perform their work in accordance with the applicable professional and statutory standards.
2. GM Solutions remains responsible for the careful selection, instruction and coordination of the engaged Third Parties, but is not liable for errors or shortcomings of Third Parties where they act independently in a professional capacity, unless there is intent or gross negligence on the part of GM Solutions itself. The Third Parties concerned hold their own professional liability insurance. Any claims by the Client shall, where applicable, be directed primarily against the relevant Third Party.
3. If the Assignment is performed partly or wholly abroad, it may occur that the qualifications or diplomas of an engaged Third Party are not, or not fully, recognised in the country of performance. GM Solutions cannot accept responsibility for this and refers to the obligations of the Client set out in Article 6 (International Assignments).
4. GM Solutions reserves the right, where necessary or desirable, to replace an engaged Third Party with another, equivalently qualified Third Party. Such a replacement does not entitle the Client to terminate the Agreement or to claim damages.

ARTICLE 05

Performance of Assignments

1. GM Solutions shall perform Assignments to the best of its insight, expertise and ability, in accordance with the professional standards customary in the industry.

2. The work is performed on the basis of a best-efforts obligation (inspanningsverbintenis); GM Solutions can therefore give no guarantee that a particular result will be achieved, unless the Parties have expressly agreed otherwise In Writing.
3. The Client is obliged to provide GM Solutions, in a timely, complete and truthful manner, with all information and documents that may reasonably be relevant to the proper performance of the Assignment. This includes, among other things, medical background information of the persons to be protected or accompanied, travel schedules, locations, logistical circumstances and other relevant safety or risk factors.
4. If the information required for performance is not provided on time or is incomplete, or if circumstances on the part of the Client or third parties hinder performance, GM Solutions is entitled to suspend or adjust the performance of the Assignment. Any resulting costs or damage shall be borne by the Client.
5. GM Solutions is at all times entitled to suspend, adjust or refuse the performance of (part of) the Assignment if, in its reasonable opinion, there is an unsafe situation or a disproportionate risk to the deployed personnel or third parties. In that case the Client remains liable for the agreed fee, unless GM Solutions itself is in attributable breach.
6. The Client shall ensure that the necessary facilities are present at the locations where the work is performed and that access is granted to personnel of GM Solutions and any Third Parties engaged by it. The Client is also responsible for the costs of travel, accommodation, equipment and logistical support, unless agreed otherwise In Writing.
7. If during the performance of the Assignment it becomes apparent that the agreed work needs to be adjusted for reasons of safety, medical necessity or compliance with laws and regulations, the Parties shall consult on reasonable adjustments. GM Solutions is entitled to charge for additional work if the nature or scope of the work changes as a result.

ARTICLE 06

International Assignments

1. The Client acknowledges that powers and qualifications relating to medical procedures and security activities may differ from country to country.
2. GM Solutions guarantees that it deploys only personnel who are sufficiently qualified and trained by Dutch standards, but cannot vouch for the recognition or adequacy of these qualifications in other countries. The foregoing may be deviated from In Writing.
3. It is the responsibility of the Client to verify in good time whether the deployment of GM Solutions complies with the laws and regulations of the country of performance, and to obtain the required permits, consents or exemptions.
4. If medical procedures are performed abroad, the Client must ascertain that the intended procedures are permitted under the applicable national law.
5. GM Solutions is entitled to refuse or restrict certain activities if local laws or regulations prohibit them, or if performance would entail a disproportionate legal or safety risk.
6. For personal protection abroad, the Client is responsible for applying for and obtaining the local permits and consents required to perform security services.
7. GM Solutions may suspend or refuse the performance of an Assignment if it appears that such permits are lacking or that performance would be contrary to local legislation.

8. GM Solutions is not liable for any damage, fines or claims arising from the fact that the professionals deployed by GM Solutions are not formally authorised in the country of performance, or that required permits are lacking.
9. All consequences of non-compliance with local regulations shall be for the account and risk of the Client.
10. If during performance it becomes apparent that compliance with local legislation is impossible or unreasonably burdensome, GM Solutions has the right to terminate or suspend the Agreement in whole or in part, without being obliged to pay any compensation.

ARTICLE 07

Trainings

1. GM Solutions provides Trainings in accordance with the agreed content, time, place and duration.
2. GM Solutions is entitled to adjust the content or schedule of a Training if this is deemed necessary.
3. GM Solutions may cancel or reschedule a Training in the event of insufficient registrations or circumstances that prevent performance.
4. Participants must comply with house rules, safety instructions and the directions of the trainer. In the event of repeated violation, access may be refused without refund.
5. All course materials provided by GM Solutions remain the property of GM Solutions and are intended solely for the Participant's own use.

ARTICLE 08

Cancellation and No-Show

1. When booking a Training, the Client has the right to cancel it free of charge up to seven (7) days before the start date. If cancellation takes place later, or if the Participant fails to attend without notice (no-show), the Client owes the full course fee.
2. For Assignments, the Client may cancel free of charge up to five (5) days before the agreed start date. If cancellation takes place between the fifth (5th) day and the second (2nd) day before the start of the Assignment, the Client owes fifty percent (50%) of the agreed fee. In the event of cancellation within forty-eight (48) hours before the start of the Assignment, as well as in the event of a no-show, the Client owes the full agreed fee.
3. Without prejudice to paragraph 2, in the event of cancellation of an Assignment, the costs that GM Solutions has reasonably incurred with third parties for the relevant Assignment prior to the cancellation, or for which it has entered into payment obligations towards third parties, shall be borne by the Client, insofar as these costs can no longer be cancelled or recovered free of charge as a result of the cancellation. Insofar as such costs are already included in the amount owed pursuant to paragraph 2, they shall not be charged separately.
4. Cancellations must always be communicated to GM Solutions In Writing. The date on which the cancellation is received by GM Solutions is the reference date for applying the time limits set out in this article.

ARTICLE 09

Prices and Payment

1. All prices are exclusive of VAT and additional costs, unless stated otherwise.
2. Payment must be made within fourteen (14) days of the invoice date.

3. In the event of late payment, the Client is in default by operation of law and owes statutory interest and collection costs.
4. GM Solutions may suspend performance for as long as payment remains outstanding.

ARTICLE 10

Liability and Force Majeure

1. GM Solutions is liable only for damage that is the direct result of an attributable failure in the performance of the Agreement, if and insofar as that failure is the result of intent or gross negligence on the part of GM Solutions or of managerial staff deployed by GM Solutions.
2. Any liability of GM Solutions is limited to compensation for direct damage. Direct damage is understood to mean exclusively:
    a. the reasonable costs of establishing the cause and extent of the damage, insofar as the establishment relates to damage within the meaning of these terms and conditions;
    b. the reasonable costs incurred to make the defective performance of GM Solutions conform to the Agreement, insofar as these can be attributed to GM Solutions;
    c. the reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the Client demonstrates that these costs have led to a limitation of direct damage.
3. GM Solutions is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost profits, missed savings, loss of goodwill or reputation, business interruption, damage resulting from the loss or theft of data or property, and damage related to or arising from claims by third parties.
4. Should GM Solutions be liable for any damage, the liability of GM Solutions is always limited to the amount paid out in the relevant case under the liability insurance it has taken out, plus the applicable deductible. If for any reason no payment is made under this insurance, any liability is limited to a maximum of the invoice amount of the relevant Agreement, subject to a maximum of € 25,000 per claim.
5. Any claim against GM Solutions lapses if it has not been submitted to GM Solutions In Writing, stating reasons, within twelve (12) months after the Client could have become aware of the damage.
6. GM Solutions is not liable for damage caused by GM Solutions having relied on incorrect or incomplete information provided by or on behalf of the Client, or by the Client acting contrary to instructions, safety regulations or advice provided by GM Solutions, or by the Client acting contrary to applicable laws and regulations.
7. GM Solutions is not liable for damage arising from the engagement of Third Parties who hold their own professional liability insurance, unless and insofar as the damage is the direct result of intent or gross negligence on the part of GM Solutions itself.
8. GM Solutions is not liable for damage arising from circumstances that are reasonably beyond its sphere of influence and that qualify as Force Majeure under these terms and conditions, or from any other circumstance over which GM Solutions can reasonably exercise no influence.
9. In the event of Force Majeure, GM Solutions is entitled to suspend the performance of the Agreement for as long as the force majeure situation continues or, if the situation persists for more than thirty (30) days, to terminate the Agreement in whole or in part without being obliged to pay compensation.
10. If personnel or Third Parties of GM Solutions make use of property, materials or facilities of the Client in the performance of the Agreement, GM Solutions is not liable for damage thereto or arising therefrom, save in the event of intent or gross negligence on the part of GM Solutions.

11. The Client indemnifies GM Solutions and the Third Parties engaged by it against claims by third parties, including but not limited to claims relating to damage resulting from non-compliance with local laws and regulations, unless there is intent or gross negligence on the part of GM Solutions.

ARTICLE 11

Complaints Procedure

1. Complaints about the performance of a Training or Assignment may be submitted to GM Solutions In Writing. GM Solutions handles complaints with due care in accordance with the applicable complaints procedure, as published on its website.
2. Insofar as the Dutch Healthcare Quality, Complaints and Disputes Act (Wkkgz) applies to the services of GM Solutions, a complaint relating to the provision of care may be submitted to an independent complaints officer in accordance with the complaints procedure. The contact details of the complaints officer are included in the complaints procedure on the website of GM Solutions.
3. Insofar as the Wkkgz applies, GM Solutions is affiliated with a recognised disputes body. The complaints procedure sets out in which cases and in what manner a dispute may be submitted to this disputes body.
4. Submitting a complaint does not suspend the payment obligations of the Client.

ARTICLE 12

Confidentiality and Privacy

1. The Parties undertake to keep confidential any confidential information obtained in the context of the Agreement.
2. Any processing of personal data in the context of the Agreement shall be in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
3. Medical data are processed solely for treatment and administrative purposes and are not shared with third parties without consent.
4. The Client has the right to inspect, correct or have deleted its personal data.

ARTICLE 13

Intellectual Property

1. All materials, methodologies, reports and presentations remain the property of GM Solutions.
2. Without prior consent In Writing, the elements referred to in paragraph 1 of this article may not be copied, distributed or provided to third parties.

ARTICLE 14

Final Provisions

1. GM Solutions is entitled to amend these general terms and conditions unilaterally at any time.
2. GM Solutions is entitled to transfer its rights and obligations arising from these general terms and conditions and from the Agreement concluded with the Client to a third party, for example in the event of a merger or acquisition of the practice.
3. These general terms and conditions and all legal relationships between GM Solutions and the Client are governed exclusively by Dutch law, unless mandatory law provides otherwise.

4. If legal proceedings are nevertheless instituted, disputes shall, insofar as mandatory law does not provide otherwise, be submitted exclusively to the District Court of The Hague (Rechtbank Den Haag, the Netherlands).

DEEL II · NEDERLANDSE VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 01

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met een hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

1. **GM Solutions:** de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Grizzly Medic Solutions B.V., statutair gevestigd aan Jozef Israëlslaan 182, 2282 TP te RIJSWIJK, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 99503301.
2. **Opdrachtgever:** de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GM Solutions een Overeenkomst sluit.
3. **Partijen:** GM Solutions en de Opdrachtgever gezamenlijk.
4. **Deelnemer:** de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een Training.
5. **Training:** iedere door GM Solutions aangeboden opleiding, cursus, workshop of training, ongeacht de vorm waarin deze wordt aangeboden.
6. **Opdracht:** iedere door GM Solutions aangeboden operationele dienst, waaronder persoonsbeveiliging, medische ondersteuning of aanverwante werkzaamheden, trainingen, ongeacht de plaats van uitvoering.
7. **Overeenkomst:** iedere overeenkomst tussen GM Solutions en Opdrachtgever betreffende een Training of Opdracht.
8. **Aanbieding:** elk door GM Solutions gedaan voorstel tot het aangaan van een Overeenkomst, ongeacht de vorm (schriftelijk, mondeling, elektronisch of anderszins), waaronder begrepen offertes, prijsopgaven en projectvoorstellen.
9. **Derde:** iedere door GM Solutions ingeschakelde derde, waaronder begrepen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), freelancers of professionals met of zonder BIG-registratie.
10. **Overmacht:** elke van de wil van GM Solutions onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de Overeenkomst door GM Solutions tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt begrepen: ziekte of uitval van behandelend personeel, technische storingen aan apparatuur of behandelruimten, plotselinge uitval van water-, gas- of stroomvoorziening, brand of waterschade, diefstal van essentiële apparatuur of medische producten, pandemieën of epidemieën, overheidsmaatregelen die de uitvoering van behandelingen beperken of verbieden, vervoersbelemmeringen, langdurige uitval van ICT-systemen of communicatievoorzieningen, of het uitblijven van tijdige levering van benodigde apparatuur of medische producten door toeleveranciers.
11. **Schriftelijk:** communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 02

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten, Opdrachten, Trainingen en overige rechtsverhoudingen tussen GM Solutions en de Opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij Schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig blijken of door de rechter worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in goed overleg een vervangende regeling treffen die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling.

ARTIKEL 03

Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra GM Solutions een Aanbieding van de Opdrachtgever Schriftelijk heeft bevestigd of zodra GM Solutions feitelijk aanvang maakt met de uitvoering.
2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven.
3. GM Solutions behoudt zich het recht voor een Aanbieding in te trekken zolang deze niet door de Opdrachtgever is aanvaard.

ARTIKEL 04

Inschakeling van Derden

1. GM Solutions is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van Derden, waaronder zelfstandig werkende professionals zoals zzp’ers, freelancers, onderaannemers of andere gespecialiseerde personen. GM Solutions zal zich inspannen om uitsluitend Derden in te schakelen die beschikken over de vereiste opleiding, certificeringen, ervaring en – indien relevant – BIG-registratie of een andere beroepsregistratie. Deze Derden verrichten hun werkzaamheden conform de geldende professionele en wettelijke standaarden.
2. GM Solutions blijft verantwoordelijk voor een zorgvuldige selectie, instructie en coördinatie van de ingeschakelde Derden, maar is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van Derden indien deze zelfstandig beroepsmatig handelen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van GM Solutions zelf. Betreffende derden beschikken over een eigen professionele aansprakelijkheidsverzekering. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen in voorkomende gevallen primair te worden gericht tegen de betreffende Derde.
3. Indien de Opdracht mede of geheel in het buitenland wordt uitgevoerd, kan het voorkomen dat de kwalificaties of diploma’s van een ingeschakelde Derde niet of niet volledig worden erkend in het land van uitvoering. GM Solutions kan hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen en verwijst hiervoor naar de verplichtingen van de Opdrachtgever zoals opgenomen in Artikel 6 (Internationale opdrachten).
4. GM Solutions behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk of wenselijk, een ingeschakelde Derde te vervangen door een andere gelijkwaardig gekwalificeerde Derde. Een dergelijke vervanging geeft de Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of op schadevergoeding.

ARTIKEL 05

Uitvoering van Opdrachten

1. GM Solutions zal Opdrachten uitvoeren naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen, conform de professionele standaarden die in de branche gebruikelijk zijn.
2. De werkzaamheden worden verricht op basis van een inspanningsverbintenis; GM Solutions kan derhalve geen garantie geven voor het bereiken van een bepaald resultaat, tenzij Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. De Opdrachtgever is gehouden alle informatie en documenten die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht, tijdig, volledig en naar waarheid aan GM Solutions te verstrekken. Hieronder vallen onder meer medische achtergrondgegevens van te beveiligen of te begeleiden personen, reisplanningen, locaties, logistieke omstandigheden en andere relevante veiligheids- of risicofactoren.
4. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie niet tijdig of onvolledig wordt verstrekt, of indien omstandigheden aan de zijde van de Opdrachtgever of derden de uitvoering bemoeilijken, is GM Solutions gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten of aan te passen. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten of schade komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5. GM Solutions heeft te allen tijde het recht de uitvoering van (een deel van) de Opdracht op te schorten, aan te passen of te weigeren indien naar haar redelijk oordeel sprake is van een onveilige situatie of een disproportioneel risico voor het ingezette personeel of derden. In dat geval blijft de Opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd, tenzij GM Solutions zelf toerekenbaar tekortschiet.
6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd de noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn en dat toegang wordt verleend aan personeel van GM Solutions en eventueel door haar ingeschakelde Derden. De Opdrachtgever draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de kosten van reis, verblijf, uitrusting en logistieke ondersteuning, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
7. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat aanpassing van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk is om redenen van veiligheid, medische noodzaak of naleving van wet- en regelgeving, zullen Partijen in overleg treden over redelijke aanpassingen. GM Solutions is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen indien de aard of omvang van de werkzaamheden daardoor wijzigt.

ARTIKEL 06

Internationale opdrachten

1. Opdrachtgever erkent dat de bevoegdheden en kwalificaties met betrekking tot medische handelingen en beveiligingswerkzaamheden per land kunnen verschillen.
2. GM Solutions garandeert dat zij uitsluitend personeel inzet dat naar Nederlandse maatstaven voldoende gekwalificeerd en opgeleid is, maar kan niet instaan voor de erkenning of toereikendheid van deze kwalificaties in andere landen. Van het voorgaande kan Schriftelijk worden afgeweken.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om tijdig na te gaan of de inzet van GM Solutions in overeenstemming is met de wet- en regelgeving van het land van uitvoering, en om de vereiste vergunningen, toestemmingen of vrijstellingen te verkrijgen.
4. Indien medische handelingen worden verricht in het buitenland, dient de Opdrachtgever zich ervan te vergewissen dat de beoogde handelingen toegestaan zijn onder het geldende nationale recht.

5. GM Solutions is gerechtigd om bepaalde handelingen te weigeren of te beperken indien de lokale wet- of regelgeving deze verbiedt of indien uitvoering een disproportioneel juridisch of veiligheidsrisico meebrengt.
6. Voor persoonsbeveiliging in het buitenland geldt dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het aanvragen en verkrijgen van lokale vergunningen en toestemmingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van beveiligingsdiensten.
7. GM Solutions kan de uitvoering van een Opdracht opschorten of weigeren indien blijkt dat dergelijke vergunningen ontbreken of dat uitvoering in strijd zou zijn met lokale wetgeving.
8. GM Solutions is niet aansprakelijk voor schade, boetes of claims die voortvloeien uit het feit dat de door GM Solutions ingezette professionals in het land van uitvoering formeel niet bevoegd zijn of dat benodigde vergunningen ontbreken.
9. Alle gevolgen van het niet naleven van de lokale regelgeving komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
10. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat naleving van lokale wetgeving onmogelijk of onredelijk bezwarend is, heeft GM Solutions het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

ARTIKEL 07

Trainingen

1. GM Solutions verzorgt Trainingen conform de overeengekomen inhoud, tijd, plaats en duur.
2. GM Solutions is gerechtigd de inhoud of planning van een Training aan te passen indien dit noodzakelijk wordt geacht.
3. GM Solutions kan een Training annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen of bij omstandigheden die uitvoering verhinderen.
4. Deelnemers dienen zich te houden aan huisregels, veiligheidsinstructies en aanwijzingen van de trainer. Bij herhaaldelijke overtreding kan toegang worden geweigerd zonder restitutie.
5. Alle door GM Solutions verstrekte cursusmaterialen blijven eigendom van GM Solutions en zijn uitsluitend voor eigen gebruik van de Deelnemer.

ARTIKEL 08

Annulering en no-show

1. De Opdrachtgever heeft bij het boeken van een Training het recht deze kosteloos te annuleren tot uiterlijk zeven (7) dagen vóór de aanvangsdatum. Indien de annulering later plaatsvindt, alsmede in geval van het zonder bericht wegblijven van de Deelnemer (no-show), is de Opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd.
2. Voor Opdrachten geldt dat de Opdrachtgever deze kosteloos kan annuleren tot uiterlijk vijf (5) dagen vóór de overeengekomen startdatum. Indien de annulering plaatsvindt tussen de vijfde (5e) dag en de tweede (2e) dag vóór aanvang van de Opdracht, is de Opdrachtgever vijftig procent (50%) van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij annulering binnen achtenveertig (48) uur voor aanvang van de Opdracht, alsmede in geval van no-show, is de Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.
3. Onverminderd lid 2 komen bij annulering van een Opdracht de kosten die GM Solutions voorafgaand aan de annulering redelijkerwijs ten behoeve van de betreffende Opdracht bij derden heeft gemaakt of waarvoor zij jegens derden betalingsverplichtingen is aangegaan, voor rekening van de

Opdrachtgever, voor zover deze kosten als gevolg van annulering niet meer kosteloos kunnen worden geannuleerd of teruggevorderd. Voor zover dergelijke kosten reeds zijn begrepen in het op grond van lid 2 verschuldigde bedrag, worden deze niet afzonderlijk in rekening gebracht.

4. Annuleringen dienen altijd Schriftelijk aan GM Solutions te worden doorgegeven. De datum waarop de annulering door GM Solutions is ontvangen, geldt als peildatum voor de toepassing van de in dit artikel genoemde termijnen.

ARTIKEL 09

Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld.
2. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
3. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
4. GM Solutions kan de uitvoering opschorten zolang betaling uitblijft.

ARTIKEL 10

Aansprakelijkheid en Overmacht

1. GM Solutions is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld van GM Solutions of van door GM Solutions ingezette leidinggevenden.
2. Iedere aansprakelijkheid van GM Solutions is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
    a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
    b. de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GM Solutions aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GM Solutions toegerekend kunnen worden;
    c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
3. GM Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill of reputatie, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van verlies of diefstal van gegevens of eigendommen, en schade die verband houdt met of voortvloeit uit aanspraken van derden.
4. Indien GM Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GM Solutions steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende Overeenkomst, met een maximum van € 25.000,- per schadegeval.
5. Iedere aanspraak jegens GM Solutions vervalt indien deze niet binnen twaalf (12) maanden nadat de Opdrachtgever bekend had kunnen zijn met de schade, Schriftelijk en gemotiveerd bij GM Solutions is ingediend.

6. GM Solutions is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat GM Solutions is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, of doordat de Opdrachtgever in strijd handelt met door GM Solutions verstrekte instructies, veiligheidsvoorschriften of adviezen, of doordat de Opdrachtgever in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.
7. GM Solutions is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het inschakelen van Derden die over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken, tenzij en voor zover de schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld van GM Solutions zelf.
8. GM Solutions is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar invloedssfeer liggen en die op grond van deze voorwaarden als Overmacht worden aangemerkt en iedere andere omstandigheid waarop GM Solutions redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
9. In geval van Overmacht is GM Solutions gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, of indien de situatie langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
10. Indien personeel of Derden van GM Solutions bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van eigendommen, materialen of faciliteiten van de Opdrachtgever, is GM Solutions niet aansprakelijk voor schade daaraan of die daaruit voortvloeit, behoudens opzet of grove schuld van GM Solutions.
11. De Opdrachtgever vrijwaart GM Solutions en de door haar ingeschakelde Derden tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot claims in verband met schade die het gevolg is van het niet naleven van lokale wet- en regelgeving, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van GM Solutions.

ARTIKEL 11

Klachtenprocedure

1. Klachten over de uitvoering van een Training of Opdracht kunnen Schriftelijk bij GM Solutions worden ingediend. GM Solutions behandelt klachten zorgvuldig overeenkomstig de toepasselijke klachtenprocedure, zoals gepubliceerd op haar website.
2. Voor zover op de dienstverlening van GM Solutions de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing is, kan een klacht die betrekking heeft op de zorgverlening overeenkomstig de klachtenprocedure worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De contactgegevens van de klachtenfunctionaris zijn opgenomen in de klachtenprocedure op de website van GM Solutions.
3. Voor zover de Wkkgz van toepassing is, is GM Solutions aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. In de klachtenprocedure is opgenomen in welke gevallen en op welke wijze een geschil aan deze geschilleninstantie kan worden voorgelegd.
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 12

Geheimhouding en privacy

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst wordt verkregen.

2. Eventuele verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3. Medische gegevens worden uitsluitend verwerkt voor behandel- en administratiedoeleinden en niet gedeeld met derden zonder toestemming.
4. Opdrachtgever heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

ARTIKEL 13

Intellectuele eigendom

1. Alle materialen, methodieken, rapportages en presentaties blijven eigendom van GM Solutions.
2. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming mogen de in lid 1 van dit artikel genoemde elementen niet worden gekopieerd, verspreid of aan derden verstrekt.

ARTIKEL 14

Slotbepalingen

1. GM Solutions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.
2. GM Solutions is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst over te dragen aan een derde partij, bijvoorbeeld in geval van een fusie of overname van de praktijk.
3. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen GM Solutions en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
4. Indien desondanks een gerechtelijke procedure aanhangig wordt gemaakt, worden geschillen voor zover dwingend recht niet anders voorschrijft uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag (Nederland).